



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2017.0000319733

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0014741-61.2015.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante FÁBIO SERACUCI MANZATO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "AFASTARAM A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE DEFERIR AO RECORRENTE OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRIO DEVIENNE FERRAZ (Presidente sem voto), PÉRICLES PIZA E MÁRCIO BARTOLI.

São Paulo, 8 de maio de 2017.

IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Apelação nº 0014741-61.2015.8.26.0344

Apelante: Fábio Seracuci Manzato

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Comarca: Marília

Voto nº 16.393 DIG

**Lesão corporal (violência doméstica) e perturbação da
 tranquilidade – Preliminar de litispendência afastada -
 Autoria indubitosa – Absolvição – Não cabimento –
 Justiça gratuita deferida – Apelo provido em parte.**

Vistos.

Pela r. sentença de fls. 201/205, cujo relatório se adota, **FÁBIO SERAGUCI MAZZATO foi condenado** ao cumprimento **de três (03) meses de detenção**, no regime aberto, pela prática do crime previsto no **art. 129, §9º, do Código Penal, c.c. o art. 7º, I e II, da Lei 11.343/06**, e mais **quinze (15) dias de prisão simples, por infração ao art. 65 do Decreto Lei 3.688/41**, tendo sido **concedida a suspensão condicional da pena**, nos termos do art. 77 do CP, não podendo o réu se ausentar da comarca onde reside, sem autorização judicial, e mediante a obrigação de comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades.

Inconformado, o acusado recorreu e sua defesa alega, preliminarmente, a existência de “duplo processo”, referindo-se à litispendência. Argumenta que o acusado já responde a outro feito em decorrência do mesmo inquérito policial. **No mérito**, sustenta não haver prova da existência dos fatos imputados. Por fim, requer a gratuidade (fls. 210/215).

Contrarrazoado o recurso, manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo seu não provimento (fls. 235/237).

É, em síntese, o relatório.

A denúncia foi no sentido de que no dia 29 de junho de 2015, por volta de 01h30min., na Rua Dr. Cecília Rangel Janini, 137, Área Central, Cidade de Marília, FABIO SERAGUCI MAZZATO ofendeu a integridade corporal de sua ex-mulher, Danilla Rossi, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 59, bem como perturbou a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

tranquilidade dela, por acinte.

Segundo a inicial acusatória, o indiciado foi casado com a vítima por cerca de sete (07) anos e se separaram judicialmente. Na data dos fatos, Danilla chegou à sua residência e estacionou o veículo na via pública, por não ter garagem. Ao desembarcar foi abordada por Fábio que passou a desferir murros, impondo-lhe lesões de natureza leve na boca e no rosto. Além disso, ofendeu-a, aos gritos, de “puta, biscate e lixo”, chegando a acordar vizinhos que prestaram socorro à vítima, fazendo com que Fábio fugisse do local. Não contente, já na parte matutina do dia acima citado, Fábio trafegou repetidamente defronte o local de trabalho da vítima, encarando-a e efetuando ligações e enviando mensagens ofensivas a ela (cf. fls. 12/13).

A preliminar arguida não procede.

Conforme já enfrentado pela magistrada sentenciante, o processo ao qual se refere a defesa, autos 0004348-77.2015.8.26.0344, conforme se verifica na certidão de fls. 99, refere-se a fato ocorrido em 03/02/2015 (art. 147 do CP).

Por outro lado, a imputação do presente feito, diversamente do alegado, trata de fato praticado em 29/06/2015 (art. 129 do CP).

Em relação ao mérito, descabida a hipótese de absolvição requerida.

Embora o acusado, sob o contraditório, tivesse negado as imputações, tal versão restou isolada,

Com efeito, a vítima, ouvida em juízo, confirmou ter sido agredida pelo réu, além de seu sossego perturbado, também por ele, por acinte, conforme descrito na denúncia (cf. CD).

E tais fatos foram corroborados pela prova acusatória.

A testemunha Thais de Souza Silveira, sem titubeios, relatou ter presenciado, da janela de sua residência, o instante em que o réu agredia a vítima, tendo empreendido fuga em seguida (cf. CD).

Já Marta Cristina Catarino Guerido afirmou que, após



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

ter ouvido gritos na rua, ao chegar ao local dos fatos, encontrou a vítima sangrando levemente (cf. CD).

De outra parte, a testemunha Carmem Silva de Lima, corroborou tanto as agressões sofridas pela vítima quanto a perturbação da tranquilidade.

Demais disso, o laudo de fls. 59 confirmou a existência das lesões sofridas pela vítima, ressalte-se, compatíveis com a agressão praticada.

Diante disso, indubitavelmente, as provas acusatórias confirmaram os delitos imputados ao acusado, sendo que a condenação era de rigor.

Quanto às penas.

Verifica-se que em relação a ambas as imputações (lesão corporal e perturbação da tranquilidade), as sanções foram concretizadas no piso, além de ter sido estabelecido o regime aberto, seguido da suspensão condicional da pena, com a imposição da proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial, e obrigação de comparecimento pessoal em juízo, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Por fim, cabível concessão da gratuidade, considerando-se os documentos juntados às fls. 115/118 e 140, revelando a hipossuficiência do acusado (renda mensal de pouco mais de R\$ 2.000,00).

POSTO ISSO, PELO MEU VOTO, AFASTO A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE DEFERIR AO RECORRENTE OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA.

IVO DE ALMEIDA
Relator